



Universidad **Mariana**

Propuesta de negocio e-commerce

Yeincy Briyith Estrada Hernández

Universidad Mariana
Programa de Administración de Negocios Internacionales
Séptimo semestre
San Juan de Pasto
23 de febrero de 2026

Propuesta de negocio e-commerce

Yeincy Briyith Estrada Hernández

Mg. Germán Chamorro

Universidad Mariana
Programa de Administración de Negocios Internacionales
Séptimo semestre
San Juan de Pasto
23 de febrero de 2026

Propuesta de negocio e-commerce - comercialización virtual de productos naturales y saludables en Colombia

1. Introducción

La transformación digital ha redefinido las dinámicas de consumo, distribución y creación de valor en los mercados contemporáneos. El comercio electrónico no solo constituye un canal de ventas alternativo, sino que se ha consolidado como un ecosistema estratégico que integra logística, medios de pago, regulación digital y comportamiento del consumidor.

En este contexto, el presente trabajo propone la creación de una plataforma de comercio electrónico especializada en productos naturales y saludables de consumo cotidiano, tales como harinas alternativas (avena, almendra, coco), frutos secos, leches vegetales, endulzantes naturales y snacks funcionales.

La propuesta se desarrolla bajo tres enfoques analíticos:

- Tendencias del comercio digital (UNCTAD, 2024)
- Modelos mentales y estructurales del e-commerce
- Marco normativo nacional e internacional (OMC 2024 y regulación colombiana)

2. Identificación de la oportunidad de negocio

2.1 Contexto de mercado

La digitalización acelerada posterior a la pandemia consolidó cambios permanentes en el comportamiento del consumidor. Según la UNCTAD (Digital Economy Report 2024), el comercio electrónico global continúa expandiéndose y se ha convertido en uno de los principales motores de crecimiento del comercio internacional, especialmente en economías en desarrollo que fortalecen sus capacidades digitales.

En el caso colombiano, la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (2024) reportó ventas superiores a 105 billones de pesos en 2024, evidenciando una madurez creciente del mercado digital. Paralelamente, el DANE (2024) indica que más del 65% de los hogares cuenta con acceso a internet, lo que amplía el mercado potencial.

Desde la perspectiva del consumo, se observa un aumento en:

- Preferencias por alimentación saludable
- Sustitución de azúcares refinados
- Crecimiento del vegetarianismo y veganismo
- Interés por productos funcionales

Estas tendencias configuran una oportunidad clara para un modelo de negocio digital especializado.

2.2 Propuesta de valor

La empresa denominada **Savia Col. Despensa Saludable S.A.S** se fundamenta en cuatro pilares:

- Curaduría confiable: selección de productos con información nutricional clara.
- Conveniencia digital: compra rápida desde cualquier dispositivo.
- Educación nutricional: contenido informativo que genere confianza.
- Modelo de suscripción opcional: cajas mensuales saludables.

Desde un enfoque de modelos mentales de negocio digital:

- Job to be Done: el consumidor busca alimentarse mejor sin invertir tiempo en múltiples tiendas físicas.
- Economía de la recurrencia: los alimentos saludables son productos de consumo repetitivo, lo que favorece la fidelización.
- Reducción de fricción: pago digital simple, envíos transparentes y política clara de devoluciones.

3. Determinación del mercado objetivo

3.1 Mercado seleccionado: Nacional (Colombia)

Se elige inicialmente el mercado colombiano por razones estratégicas:

- Menores barreras regulatorias frente al comercio internacional.
- Costos logísticos controlables.
- Alta penetración de internet y medios de pago digitales.
- Crecimiento sostenido del e-commerce nacional.

3.2 Justificación bajo enfoque UNCTAD

La UNCTAD enfatiza que los países en desarrollo deben fortalecer el comercio digital doméstico como paso previo a la internacionalización. La consolidación del mercado nacional permite:

- Validar el modelo.
- Construir reputación digital.
- Optimizar la cadena logística.
- Fortalecer capacidades tecnológicas.

4. Constitución legal de la empresa

4.1 Figura jurídica recomendada: Sociedad por Acciones Simplificada (S.A.S.)

La S.A.S. es adecuada porque:

- Permite constitución con un solo accionista.

- Ofrece flexibilidad administrativa.
- Limita responsabilidad al capital aportado.
- Es el modelo más utilizado por emprendimientos digitales en Colombia.

4.2 Requisitos principales

1. Elaboración de estatutos.
2. Registro en Cámara de Comercio.
3. Obtención de RUT ante la DIAN.
4. Facturación electrónica (según régimen tributario).
5. Cumplimiento de normas de protección al consumidor.

4.3 Marco normativo relevante

- Ley 1480 de 2011 (Estatuto del Consumidor): regula comercio electrónico, información clara y derecho de retracto.
- Decreto 587 de 2016: reversión de pagos.
- Ley 1581 de 2012: protección de datos personales.
- Resolución 810 de 2021 (MinSalud): etiquetado nutricional frontal.

Desde una perspectiva académica, la regulación no debe entenderse como una barrera, sino como un mecanismo generador de confianza en el entorno digital.

5. Logística y formación del precio

5.1 Modelo logístico

Se propone un esquema híbrido:

- Microbodega urbana para inventario rotativo.
- Alianzas con proveedores certificados.
- Envío mediante transportadoras nacionales.
- Opciones express en ciudades principales.

5.2 Impacto en el precio final

El precio final incorpora:

- Costo producto
- Empaque
- Comisión pasarela de pago
- Costo logístico
- Costos operativos
- Margen empresarial

El componente logístico puede representar entre 8% y 20% del valor final, dependiendo del peso y la distancia. Desde la teoría económica digital, la eficiencia logística es un factor crítico de competitividad en e-commerce.

6. Normativa en el país destino

Al operar dentro de Colombia, el cumplimiento sanitario y de etiquetado es esencial:

- La Resolución 810 de 2021 exige etiquetado frontal en productos con alto contenido de azúcar, sodio o grasas saturadas.
- Además, cualquier afirmación sobre beneficios de salud debe estar respaldada y no inducir a error.
- El incumplimiento puede generar sanciones por parte de INVIMA o la Superintendencia de Industria y Comercio.

7. Sistema de recaudo de dinero

7.1 Pasarelas de pago

Se recomienda integrar:

- Wompi
- Mercado Pago
- PayU

Estas plataformas operan bajo modelo de comisión por transacción.

7.2 Requisitos

- Cuenta bancaria empresarial.

- Registro formal de la sociedad.
- Políticas claras de privacidad y devolución.
- Cumplimiento normativo de protección de datos.

Desde la perspectiva de economía digital, el sistema de pagos es el núcleo del modelo transaccional y condiciona la confianza del consumidor.

8. Modalidades de comercio electrónico aplicables

- B2C (principal): venta directa al consumidor final.
- D2C: desarrollo de marca propia.
- Modelo por suscripción: ingresos recurrentes.
- B2B complementario: ventas a gimnasios o restaurantes saludables.

Este esquema permite diversificación de ingresos y escalabilidad progresiva.

9. Enfoque OMC 2024 y comercio digital

En la 13ª Conferencia Ministerial (MC13), los miembros de la OMC acordaron mantener la práctica de no imponer aranceles a transmisiones electrónicas hasta marzo de 2026 o la próxima conferencia ministerial.

Aunque el negocio propuesto comercializa bienes físicos, opera dentro del ecosistema digital protegido por estas disposiciones, lo que fortalece la estabilidad jurídica del comercio electrónico.

La regulación multilateral del comercio digital contribuye a un entorno predecible para plataformas, pagos y servicios tecnológicos que soportan el modelo de negocio.

10. ¿Qué impacto ambiental tiene comprar por internet comparado con comprar en tienda física?

La comparación entre compra online y compra física no es lineal ni absoluta. Su impacto depende del modelo logístico, la eficiencia de transporte y el comportamiento del consumidor.

10.1 Impactos potencialmente positivos del e-commerce

Desde un enfoque sistémico:

- Reduce desplazamientos individuales en vehículo privado.
- Permite consolidación de entregas (una ruta, múltiples clientes).
- Optimiza inventarios mediante análisis de datos (menos desperdicio).
- Reduce infraestructura física (menos consumo energético en tiendas).

La UNCTAD (Digital Economy Report 2024) destaca que la digitalización puede mejorar la eficiencia de cadenas de suministro mediante datos y automatización, lo que puede disminuir desperdicios si se gestiona adecuadamente.

En el caso del negocio propuesto, Savia Col. Despensa Saludable S.A.S

- Muchos productos son no perecederos → menor desperdicio.
- La venta por demanda permite rotación planificada.
- Posibilidad de suscripción → menor fragmentación logística.

10.2 Impactos ambientales negativos del e-commerce

Sin embargo, el comercio electrónico también genera impactos relevantes:

- Incremento de empaques (cartón, plástico, rellenos).
- Última milla intensiva en emisiones.
- Devoluciones frecuentes.
- Centros logísticos energéticamente demandantes.
- Huella digital (centros de datos, servidores, pagos digitales).

UNCTAD advierte que la expansión digital aumenta el consumo energético de infraestructura tecnológica (data centers, redes), lo que genera emisiones indirectas si la matriz energética no es limpia.

10.3 Comparación crítica

Variable	Compra Física	Compra Online
Transporte individual	Alto si hay vehículo privado	Bajo si hay consolidación
Empaque	Bajo (bolsa reutilizable)	Medio/Alto (caja + relleno)
Inventario	Riesgo de sobrestock	Optimizable con datos
Infraestructura	Alto consumo tienda	Alto consumo logístico
Devoluciones	Menor	Mayor

El e-commerce puede ser ambientalmente más eficiente si opera bajo modelos de optimización logística y economía circular. Si no, puede intensificar impactos por fragmentación de envíos y exceso de empaque.

11. ¿Qué problemas ambientales se describen y cómo se conectan con plataformas digitales?

11.1 Problemas ambientales asociados

- Emisiones de CO₂ en transporte de última milla.
- Generación de residuos de empaque.
- Consumo energético de data centers.
- Incremento de compras impulsivas (modelo “clic inmediato”).
- Fragmentación de pedidos (envíos pequeños frecuentes).

11.2 Conexión con modelos mentales del e-commerce

El problema no es solo tecnológico, sino conductual:

- Modelo mental de inmediatez → “entrega en 24 horas”.
- Modelo de fricción cero → facilita sobreconsumo.
- Modelo de devolución gratuita → duplicación de transporte.

- Gamificación y promociones digitales → compras no planificadas.

Desde UNCTAD, la economía digital amplifica patrones de consumo si no se acompaña de regulación y diseño sostenible.

11.3 Conexión con normativa OMC 2024

La OMC mantiene la moratoria sobre aranceles a transmisiones electrónicas hasta 2026, lo que favorece el crecimiento digital global.

Esto implica:

- Mayor expansión del comercio digital.
- Necesidad de integrar sostenibilidad en acuerdos multilaterales.
- Retos regulatorios en comercio transfronterizo sostenible.

La OMC no regula directamente impactos ambientales del e-commerce, pero el entorno multilateral facilita su expansión, lo que exige políticas ambientales complementarias.

12. Mapa de impactos ambientales del e-commerce elegido

Eslabón de la cadena	Impacto ambiental	Tipo de impacto	Nivel
Producción agrícola	Uso de agua y suelo	Huella hídrica	Medio
Procesamiento	Energía industrial	Emisiones indirectas	Medio
Empaque	Cartón/plástico	Residuos sólidos	Alto
Almacenamiento	Electricidad bodega	Consumo energético	Medio
Plataforma digital	Servidores y pagos	Huella digital	Bajo/Medio
Transporte mayorista	Combustible	CO ₂	Medio
Última milla	Transporte urbano	CO ₂ + congestión	Alto
Cliente final	Residuos de empaque	Gestión de residuos	Medio

Este mapa muestra que la última milla y el empaque son los puntos críticos.

13. Propuesta de estrategias de circularidad

13.1 Estrategias en producto

- Priorizar proveedores con certificaciones sostenibles.
- Ofrecer productos a granel con opción de refill.
- Implementar marca propia con empaques compostables.

Modelo mental aplicado: Diseñar para durabilidad y reutilización, no para descarte.

13.2 Estrategias en logística y packaging

- Cajas 100% reciclables.
- Eliminación de plásticos de relleno.
- Optimización de tamaño de empaque.
- Consolidación de pedidos.
- Incentivar entregas programadas (reducción de fragmentación).

13.3 Estrategias en residuos

- Programa de devolución de empaques.
- Alianzas con recicladores locales.
- Incentivos por retorno de envases (bonos digitales).

13.4 Inclusión y sostenibilidad social

- Integración de asociaciones de recicladores.
- Proveedores locales (menor huella de transporte).
- Educación digital en consumo responsable.

Esto conecta con UNCTAD: la economía digital debe promover inclusión y desarrollo sostenible, no solo eficiencia económica.

14. Indicadores propuestos

- Porcentaje de empaque reciclable (%)
- Tasa de consolidación de pedidos (%)
- Porcentaje de proveedores locales (%)
- Índice de devoluciones (%)

15. Creación de valor

Según Kaufman, un negocio existe cuando crea algo que otras personas perciben como valioso y están dispuestas a intercambiar por dinero.

15.1 ¿Qué problema o necesidad resuelve?

Savia Col. Despensa Saludable S.A.S resuelve cuatro tensiones contemporáneas:

- Falta de tiempo para buscar productos saludables en múltiples tiendas.
- Desconfianza frente a la calidad o composición de productos.
- Dificultad para mantener hábitos saludables constantes.
- Fragmentación del mercado saludable (productos dispersos).

Desde el modelo mental “Job to be Done”, el cliente no compra harina de almendra; compra:

- Conveniencia.
- Tranquilidad.
- Consistencia en su alimentación.
- Ahorro de tiempo.

Es decir, el negocio no vende productos; vende claridad y facilidad en la decisión saludable.

15.2 ¿Qué forma de valor ofrece?

El modelo combina varias formas de valor (según Kaufman):

- **Producto físico:** Alimentos naturales empacados.
- **Servicio:** Curaduría especializada + entrega a domicilio.
- **Acceso:** Disponibilidad 24/7 desde cualquier dispositivo.
- **Suscripción:** Caja mensual saludable (modelo de recurrencia).

Este enfoque multiplica el valor percibido porque no compite solo por precio, sino por experiencia.

16. Marketing

En el Personal MBA, marketing significa captar y mantener atención.

16.1 ¿Cómo atrae atención?

La estrategia se basa en canales digitales:

1. **SEO:** conjunto de técnicas y estrategias de marketing digital destinadas a mejorar la visibilidad de un sitio web en los resultados orgánicos (no pagados) de buscadores como Google

Contenido educativo:

- “Cómo reemplazar el azúcar refinado”
- “Guía de leches vegetales”

Posicionamiento orgánico en búsquedas relacionadas con alimentación saludable.

2. Redes sociales

Instagram y TikTok:

- Recetas prácticas.
- Comparaciones nutricionales.

3. Testimonios.

- Influencers micro (nutricionistas locales)
- Credibilidad > volumen.
- Email marketing
- Consejos semanales.
- Ofertas personalizadas.
- Recordatorios de recompra.

16.2 ¿Qué gancho o mensaje central usa?

“Aliméntate mejor sin complicarte la vida.”

El gancho se basa en:

- Simplicidad.
- Confianza.
- Continuidad.

Desde el modelo mental de “propuesta clara”, el cliente debe entender en 5 segundos qué obtiene y por qué es mejor que comprar en supermercado.

17. Ventas

Según Kaufman, ventas es convertir interés en intercambio.

17.1 ¿Cómo convence al cliente?

La página de producto debe incluir:

- Beneficios claros (no solo características).
- Tabla nutricional visible.
- Comparación con productos tradicionales.
- Testimonios reales.
- Garantía de satisfacción.
- Política de devolución clara.
- Elementos psicológicos usados:
- Prueba social.
- Reducción de riesgo.
- Claridad en el beneficio.
- CTA visible: “Comprar ahora”.

17.2 Proceso de cierre (embudo básico)

Embudo simplificado:

- Atracción (SEO/redes).
- Interacción (visita a página).
- Consideración (lee beneficios/testimonios).

- Conversión (añade al carrito).
- Pago digital.
- Seguimiento postventa.

Este embudo se optimiza con datos (tasa de abandono de carrito, conversión, etc.).

18. Entrega de valor

Kaufman enfatiza que el negocio no termina en la venta; termina cuando el cliente recibe valor real.

18.1 ¿Cómo se entrega?

Logística:

- Microbodega urbana.
- Alianzas con transportadoras.
- Entrega 24–72 horas.
- Empaque reciclable.

Digital:

- Confirmación inmediata.
- Seguimiento del envío.
- Atención por WhatsApp o chat.

18.2 ¿Cómo se mide satisfacción?

Indicadores clave:

- NPS (Net Promoter Score).
- Tasa de recompra.
- Índice de devoluciones.
- Reseñas promedio.

Si el cliente recompra, el modelo funciona.

19. Finanzas

Según el Personal MBA, un modelo de negocio sostenible debe tener:

Ingresos > Costos.

19.1 Fuentes de ingreso

- Venta única (producto individual).
- Suscripción mensual.
- Upselling (combos premium).
- Cross-selling (recomendaciones en carrito).
- La suscripción es estratégica porque:
- Reduce incertidumbre financiera.
- Disminuye costo de adquisición por cliente.
- Aumenta valor de vida del cliente (LTV).

19.2 Principales costos

- Costos variables
- Compra de inventario.
- Empaque.
- Comisiones pasarela.
- Transporte.
- Costos fijos
- Hosting web.
- Marketing digital.
- Alquiler de bodega.
- Personal.
- Plataforma tecnológica.

Desde el modelo mental de “estructura de costos”, el mayor riesgo financiero es:

- Bajo volumen con costos fijos altos.
- Exceso de inventario.

20. Aplicación Ética de los Principios de Persuasión en el Diseño de un E-commerce

El comportamiento del consumidor en entornos digitales está mediado por procesos cognitivos rápidos y heurísticos que influyen en la toma de decisiones. Robert Cialdini, en su teoría de los principios de persuasión, plantea que las personas tienden a responder de manera predecible ante ciertos estímulos sociales, tales como la reciprocidad, la escasez y la consistencia.

En el contexto del comercio electrónico, estos principios no deben entenderse como herramientas de manipulación, sino como marcos para diseñar experiencias que reduzcan incertidumbre, generen confianza y faciliten decisiones alineadas con los intereses reales del consumidor.

El presente análisis aplica tres principios centrales —reciprocidad, escasez y consistencia— al diseño del e-commerce “Despensa Saludable Online”, integrando además prueba social y agrado como elementos complementarios.

20.1 Marco Teórico: Principios de Persuasión (Cialdini)

Cialdini identifica varios principios que influyen en la conducta humana. En esta aplicación se priorizan:

- Reciprocidad: las personas sienten obligación de corresponder cuando reciben algo valioso.
- Escasez: aquello que es limitado se percibe como más valioso.
- Consistencia: los individuos buscan coherencia entre sus compromisos y sus acciones posteriores.
- Prueba social (complementario): las personas observan el comportamiento de otros para validar decisiones.
- Agrado (liking) (complementario): se responde mejor a quienes generan simpatía o cercanía.

En e-commerce, estos principios se traducen en decisiones de diseño, contenido y experiencia de usuario.

21. Idea de Aplicación 1: Programa “Inicio Saludable” (Etapa Pre-Compra)

21.1 Descripción de la iniciativa

Se propone implementar un programa digital gratuito previo a la compra, consistente en:

- Guía descargable: “Cómo reducir el azúcar en 7 días”.
- Mini diagnóstico nutricional interactivo.
- Lista personalizada de productos sugeridos.

Este diseño busca generar valor antes de solicitar cualquier transacción.

22.2 Aplicación del principio de Reciprocidad

Diseño aplicado:

- Descarga gratuita sin costo.
- Contenido realmente útil (recetas prácticas, sustituciones concretas).
- Acceso inmediato tras registro simple (correo electrónico).

Justificación teórica:

La reciprocidad genera predisposición positiva hacia quien ofrece valor inicial. Cuando el usuario percibe beneficio real, aumenta la probabilidad de que responda favorablemente mediante una compra futura.

Aplicación ética:

El contenido no debe ser superficial ni engañoso. La utilidad genuina es condición indispensable para que la reciprocidad sea ética.

22.3 Aplicación del principio de Consistencia

Diseño aplicado:

Antes de la compra se solicita:

- Crear una “lista saludable”.
- Seleccionar metas personales (ej. “Reducir azúcar”).
- Suscribirse al boletín de consejos.

Estos micro-compromisos generan una autoafirmación pública (aunque sea digital), lo que incrementa la probabilidad de coherencia posterior.

Justificación teórica:

Según Cialdini, cuando una persona declara una intención, tiende a actuar de forma coherente con esa declaración.

Aplicación ética:

Los compromisos deben ser voluntarios y no condicionantes. No se debe bloquear información si el usuario no se registra.

Integración de Prueba Social

- Indicador real de descargas.
- Testimonios verificables.
- Reseñas visibles.

La prueba social reduce percepción de riesgo en entornos digitales, donde no existe contacto físico con el producto.

24. Idea de Aplicación 2: Edición Limitada de Temporada (Etapa de Compra)

24.1 Descripción de la iniciativa

Lanzamiento mensual de un “Combo de Temporada Saludable” con disponibilidad limitada.

24.2 Aplicación del principio de Escasez

Diseño aplicado:

- Indicador real de unidades disponibles.
- Aviso de fecha de reposición.
- Sin contadores falsos ni urgencias artificiales.

Justificación teórica:

La escasez aumenta el valor percibido al señalar que el recurso es limitado.

Aplicación ética:

La escasez debe basarse en inventario real o producción limitada. La manipulación de stock sería una práctica desleal.

Reciprocidad en el Unboxing

Después de la compra, se incluye:

- Receta personalizada impresa.
- Código de descuento para próxima compra.
- Mensaje de agradecimiento.

Este gesto fortalece la relación y fomenta recompra sin presionar al cliente.

24.4 Consistencia Post-Compra

Se invita al cliente a participar en un reto de 30 días de alimentación saludable.

Este mecanismo refuerza identidad y coherencia conductual, aumentando probabilidad de fidelización.

25. Integración Sistémica de los Principios

Principio	Momento del Embudo	Aplicación Concreta	Finalidad
Reciprocidad	Pre-compra	Guía gratuita útil	Generar confianza
Consistencia	Registro y perfil	Lista saludable personalizada	Compromiso interno
Escasez	Página de producto	Unidades reales limitadas	Activar decisión
Prueba social	Página y redes	Testimonios verificables	Reducir riesgo
Agrado	Comunicación de marca	Tono cercano y humano	Crear vínculo emocional

26. Análisis del Impacto de la JSI de la OMC en un Modelo de E-commerce

La transformación digital del comercio ha generado la necesidad de establecer reglas multilaterales que regulen las transacciones electrónicas, los flujos de datos y la interoperabilidad jurídica entre países. En este contexto surge la Iniciativa de Declaración Conjunta (JSI) sobre Comercio Electrónico de la OMC, cuyo texto estabilizado en julio de 2024 propone disciplinas sobre contratos electrónicos, flujos transfronterizos de datos, protección del consumidor, comercio sin papel y pagos electrónicos.

El presente análisis examina cómo dichas disposiciones inciden sobre el modelo de negocio “Despensa Saludable Online”, un e-commerce B2C de productos naturales en Colombia, identificando tanto los beneficios potenciales como las tensiones regulatorias que un acuerdo ambicioso podría generar para países en desarrollo.

26.1. Descripción del Modelo de Negocio

Naturaleza del modelo

Savia Col. Despensa Saludable S.A.S es un comercio electrónico que:

- Comercializa productos físicos (harinas alternativas, frutos secos, leches vegetales, entre otros productos).
- Se dirige a consumidores urbanos digitalizados.
- Opera mediante una plataforma web y redes sociales.
- Utiliza pagos electrónicos y logística tercerizada.

Aunque el producto es físico, el modelo es estructuralmente digital porque:

- La captación del cliente ocurre en línea.
- El contrato se perfecciona electrónicamente.
- El pago es digital.
- El soporte y la facturación son electrónicos.
- Se procesan datos personales para personalización y marketing.

Por lo tanto, el negocio está directamente influenciado por la arquitectura normativa global del comercio digital.

27. Áreas de la JSI que Inciden Directamente en el Modelo

27.1. Reconocimiento de firmas electrónicas y contratos digitales

Relevancia operativa

El modelo depende de:

- Aceptación digital de términos y condiciones.
- Confirmaciones electrónicas de compra.
- Facturación electrónica.
- Contratos automatizados.

La JSI promueve el reconocimiento legal de:

- Firmas electrónicas.
- Documentos electrónicos.
- Contratos digitales válidos.

Implicación para el negocio

Un marco armonizado facilitaría la expansión internacional, evitando la necesidad de formalidades físicas adicionales.

Desde una perspectiva económica, esto reduce:

- Costos transaccionales.
- Incertidumbre jurídica.
- Barreras administrativas.

27.2. Pagos electrónicos y comercio sin papel

Dependencia estructural

El modelo es completamente dependiente de:

- Pasarelas electrónicas.
- Confirmación digital de pagos.
- Procesamiento automatizado.

La JSI busca promover:

- No discriminación de medios de pago digitales.
- Facilitación del comercio sin papel.
- Intercambio electrónico de documentación.

Impacto esperado

Para una pyme digital:

- Reducción de trámites físicos.
- Mayor velocidad en operaciones transfronterizas futuras.
- Menor carga administrativa.

27.3. Flujos transfronterizos de datos

Uso de datos en el modelo

El negocio utiliza datos para:

- Segmentación de clientes.
- Email marketing.
- Seguimiento de pedidos.
- Personalización de ofertas.

Si utiliza servicios cloud internacionales, existen flujos transfronterizos de datos. La JSI propone limitar restricciones injustificadas a estos flujos.

Efectos positivos

- Acceso a infraestructura tecnológica global.

- Menores costos de almacenamiento y procesamiento.
- Escalabilidad regional.

Riesgos regulatorios

- Posible reducción de la capacidad estatal para exigir estándares específicos de protección de datos o localización estratégica.

27.4 Medidas de localización de datos

Algunos países exigen que ciertos datos se almacenen dentro del territorio nacional.

Si la JSI limita estas exigencias:

- Se favorece eficiencia tecnológica.
- Se promueve integración digital.

Sin embargo:

- Puede reducir el margen del gobierno para desarrollar soberanía digital.
- Puede afectar políticas de protección estratégica de datos.

27.5 Protección al consumidor y reglas anti-spam

El modelo depende de:

- Marketing digital.
- Comunicaciones electrónicas.
- Venta remota.

La JSI incluye disciplinas sobre:

- Transparencia.
- Protección al consumidor en línea.
- Regulación de mensajes comerciales no solicitados.

Esto fortalece la confianza digital, pero implica mayores obligaciones de cumplimiento para el negocio.

28. Impacto de un Acuerdo JSI “Ambicioso”

28.1 Potenciales efectos facilitadores

Un acuerdo ambicioso podría:

a) Establecer reglas claras y uniformes

Reduciendo incertidumbre jurídica para contratos electrónicos.

b) Mejorar interoperabilidad tecnológica

Facilitando pagos, facturación electrónica y comercio sin papel.

c) Reducir costos regulatorios

Especialmente relevantes para pequeñas y medianas empresas digitales.

d) Aumentar confianza del consumidor

Mediante estándares internacionales de protección.

Desde la teoría del comercio internacional, la armonización normativa reduce fricción y aumenta eficiencia.

28.2 Posibles limitaciones al espacio de política

Un acuerdo demasiado restrictivo podría:

a) Limitar la regulación sobre datos

Reduciendo flexibilidad del Estado para exigir localización o estándares específicos.

b) Prolongar indefinidamente la moratoria sobre aranceles digitales

Lo que podría limitar herramientas futuras de política fiscal digital.

c) Restringir políticas de desarrollo digital

Si se limitan requisitos tecnológicos o regulatorios para fortalecer empresas locales.

Para países en desarrollo, el dilema radica en equilibrar apertura digital con autonomía regulatoria.

29. Análisis Crítico desde la Perspectiva de un País en Desarrollo

Para Colombia, un acuerdo equilibrado podría:

- Facilitar exportación digital futura.
- Aumentar competitividad de pymes.
- Reducir barreras administrativas.

Sin embargo, debe preservarse:

- Capacidad para proteger datos personales.
- Flexibilidad regulatoria.
- Herramientas de desarrollo tecnológico nacional.

La gobernanza del comercio digital no debe concebirse únicamente como liberalización, sino como arquitectura normativa sostenible.

Conclusión

El análisis integral del modelo de e-commerce propuesto demuestra que su viabilidad no depende únicamente de vender productos en línea, sino de integrar de manera coherente sostenibilidad, estructura de negocio, psicología del consumidor y normativa global.

Desde el enfoque ambiental, el comercio electrónico puede generar eficiencias si optimiza logística y empaques, pero requiere decisiones conscientes para evitar impactos asociados a la última milla y residuos. En términos de modelo de negocio, la clave está en la creación de valor más allá del producto físico, incorporando conveniencia, confianza y recurrencia mediante suscripciones y fidelización.

La aplicación ética de principios de persuasión fortalece la experiencia digital y mejora la conversión sin comprometer la autonomía del consumidor. Asimismo, la regulación internacional, particularmente la JSI de la OMC, incide directamente en aspectos como contratos electrónicos, pagos digitales y flujos de datos, facilitando la operación, pero también planteando desafíos en materia de soberanía regulatoria.

En conclusión, el e-commerce exitoso en la economía digital contemporánea exige equilibrio entre eficiencia operativa, responsabilidad ambiental, diseño psicológico ético y comprensión del marco normativo internacional.

Referencias

- Cámara Colombiana de Comercio Electrónico. (2024). *Informe de cierre del comportamiento del comercio electrónico en Colombia 2024*. <https://ccce.org.co>
- Cialdini, R. B. (2021). *Influence: The psychology of persuasion* (New and expanded ed.). Harper Business.
- Cialdini, R. B. (2016). *Pre-suasion: A revolutionary way to influence and persuade*. Simon & Schuster.
- Congreso de la República de Colombia. (2011). *Ley 1480 de 2011 por medio de la cual se expide el Estatuto del Consumidor*. <https://www.funcionpublica.gov.co>
- Congreso de la República de Colombia. (2012). *Ley 1581 de 2012 por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales*. <https://www.funcionpublica.gov.co>
- Kaufman, J. (2013). *The personal MBA: Master the art of business*. Portfolio/Penguin.
- Ministerio de Salud y Protección Social. (2021). *Resolución 810 de 2021 sobre etiquetado nutricional y frontal*. <https://normograma.invima.gov.co>
- United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). (2024). *Digital economy report 2024*. United Nations. <https://unctad.org>
- World Trade Organization (WTO). (2024). *Joint Statement Initiative on Electronic Commerce: Stabilized text (July 2024)*. <https://www.wto.org>
- World Trade Organization (WTO). (2024). *Ministerial Conference 13 – Outcome document*. <https://www.wto.org>